

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2823/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเสียง จิตต์ประวัติ

จำเลย

นายศิริชัย พลการ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลย เนื่องจากจำเลยไม่พอใจที่จะอุทธรณ์คำสั่งอีกต่อไปจึงขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลยดังกล่าวโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 45) จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 48) ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว ก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกาทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยใบแต่งตั้งทนายระบุ

ให้มีอำนาจถอนฟ้องได้ ศาลชั้นต้นจึงให้ส่งคำร้องพร้อมสำนวนและซองคำสั่งศาลฎีกา
ไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 52,54)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยได้

อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยได้

(ต้น เวทไวย-บุญส่ง วรรณกลาง-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ